

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1828/2530

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ขอนแก่น (อำเภอฟล)

โจทก์

นายภูษิต อังสนานิวัฒน์ กับพวก

โจทก์ร่วม

นายหนี่ ที่ชมประเสริฐกุล กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 69 ลงโทษ จำคุก 4 เดือน ดังนั้นคดีจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 1 ใช้แป้นน้ำตีโจทก์ร่วมที่ 1 เพราะโจทก์ร่วมที่ 1 ก่อเหตุจะทำร้ายจำเลยที่ 1 ก่อนและจำเลยที่ 2 เข้าช่วยเหลือจำเลยที่ 1 การกระทำ ของจำเลยทั้งสองเป็นการป้องกันตัวแต่เกินสมควรแก่เหตุการที่โจทก์ฎีกาว่าการ กระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการป้องกันตัว เพราะข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อนโดยใช้แป้นน้ำตีโจทก์ร่วมที่ 1 ขณะโจทก์ร่วมที่ 1 เข็นรถ เข็นออกจากประตูร้านโดยมิได้รู้ตัว ขณะโจทก์ร่วมที่ 1 เข้ายื้อแย่งแป้นน้ำจากจำเลย ที่ 1 จำเลยที่ 2 ก็เข้ามาชกต่อยโจทก์ร่วมที่ 1 นั้นเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาล

อุทธรณ์รับฟังมา ฎีกาของโจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตาม
บทบัญญัติดังกล่าว

การที่จะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 68 นั้นต้องมียोगค์ประกอบข้อสุดท้ายว่าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓,
๒๙๗ ธิเบลลิกแป้นน้ำของกลาง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ก่อนสืบพยานโจทก์ นายภูษิต อังสนานิวัฒน์ และนางสาวสุดา แซ่เล่า ผู้เสีย
หาย ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต และศาลฎีกาเรียกนายภูษิตเป็นโจทก์
ร่วมที่ ๑ และนางสาวสุดาเป็นโจทก์ร่วมที่ ๒

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๙๗ จำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ คนละ ๑ ปี จำคุก
จำเลยที่ ๓ มีกำหนด ๖ เดือน ธิเบลลิกแป้นน้ำของกลาง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลย
ที่ ๔ ที่ ๕

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ กระทำไปเพื่อป้องกันตัว
แต่เกินสมควรแก่เหตุ ส่วนจำเลยที่ ๓ กระทำไปเพื่อป้องกันพอสสมควรแก่เหตุ
พิพากษาแก้เป็นการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่

เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๙ จำคุก ๔ เดือน ยกฟ้องโจทก์สำหรับ
จำเลยที่ ๓ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๒๙๗ ลงโทษจำคุกคนละ ๑ ปี แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๙ ก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ก็คงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ คนละ ๔ เดือน ซึ่งไม่เกิน ๑ ปี คดีจึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๑๙ ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า การที่จำเลยที่ ๑ ใช้เหล็กแป้นน้ำเป็นอาวุธตีโจทก์ร่วมที่ ๑ นั้น เป็นเพราะโจทก์ร่วมที่ ๑ ก่อเหตุขึ้นก่อนโดยจะเข้าทำร้ายจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ เข้าช่วยเหลือ จำเลยที่ ๑ ก็เพื่อให้จำเลยที่ ๑ พ้นจากการถูกทำร้าย ฉะนั้น การที่โจทก์ฎีกาว่า การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไม่เป็นการป้องกันตัวเพราะข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้น โดยจำเลยที่ ๑ ใช้เหล็กแป้นน้ำตีโจทก์ร่วมที่ ๑ ในขณะที่โจทก์ร่วมที่ ๑ กำลังเข็นรถเข็นออกจากประตูหน้าร้านโดยมิได้รู้ตัวมาก่อน และเมื่อโจทก์ร่วมที่ ๑ เข้ายื้อแย่งเหล็กแป้นน้ำจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ก็เข้ามาชกต่อยโจทก์ร่วมที่ ๑ นั้น เป็นฎีกาซึ่งโต้เถียงข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์รับฟังมาข้างต้นทั้งนี้โดยโจทก์มุ่งประสงค์จะให้ศาลฎีกาฟังว่าจำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้ายโจทก์ร่วมที่ ๑ เป็นฝ่ายก่อเหตุทำร้ายโจทก์ร่วมที่ ๑ ฝ่ายเดียว หาใช่โจทก์ร่วมที่ ๑ จะเข้าทำร้ายจำเลยที่ ๑ ก่อนไม่ ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ข้อที่จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เป็นการป้องกันตัวโดยชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์ชอบที่จะพิพากษายกฟ้องโจทก์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘๕, ๑๘๖ เห็นว่าที่จะเป็นการ ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๘ ต้องมีองค์ ประกอบข้อสุดท้ายว่า ได้กระทำพอสมควรแก่เหตุด้วย คดีนี้ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัย ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ ซึ่งจะถือว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดตั้งข้อกฎหมายดังกล่าว แต่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลย ทั้งสองกระทำการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ ซึ่งการกระทำยังเป็นความผิดอยู่

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

ศาลจังหวัดขอนแก่น (อำเภอฟล) - นายเฉลิมเกียรติ ชาญศิลป์

ศาลอุทธรณ์ - นายนิเวศน์ คำผอง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ